



2025 年度注册会计师全国统一考试

《真题回忆版》经济法

扫码关注【之了课堂资料库】小程序

获取：考后估分 | 备考干货 | 学习资料



一、单项选择题

1. 根据合伙企业法律制度的规定，有限合伙企业的合伙协议除符合普通合伙企业协议的规定外，还应当载明特别事项。下列属于该特别事项的是（ ）。
A. 执行事务合伙人的更换程序
B. 合伙经营范围
C. 合伙企业名称
D. 合伙人的出资方式
2. 下列主体中，属于非法人组织的是（ ）。
A. 股份有限公司
B. 基金公司
C. 合伙企业
D. 有限责任公司
3. 根据物权法律制度的规定，共有人增加或者减少以及共有不动产份额变化的，办理的不动产登记是（ ）。
A. 变更登记
B. 预告登记
C. 更正登记
D. 转移登记
4. 根据物权法律制度的规定，房屋的用途由居住用房改为经营用房，需要办理的不动产登记类型是（ ）。
A. 更正登记
B. 变更登记
C. 预告登记
D. 转移登记
5. 因出卖人未取得处分权，致使标的物所有权不能转移的，买受人可解除合同，并请求出卖人承担违约责任。该买卖合同解除之前的效力状态是（ ）。
A. 无效
B. 有效
C. 效力待定
D. 可撤销

- 2



- C. 未履行出资义务
- D. 合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行
14. 根据合同法律制度的规定，下列关于物业服务合同的表述中，正确的是（ ）。
- A. 物业服务合同属于不要式合同
- B. 业主出租物业专有部分，无需告知物业服务人
- C. 物业服务人对主要服务事项应当亲自提供服务
- D. 业主装修房屋，物业服务人员无权进入现场检查
15. 根据合同法律制度的规定，下列各项债务人的债权中，债权人可以行使代位权的是（ ）。
- A. 因过失侵权产生的人身损害赔偿请求权
- B. 因故意侵权产生的人身损害赔偿请求权
- C. 劳动报酬请求权中已超过债务人生活必需费用的部分
- D. 扶养费请求权

二、多项选择题

1. 根据反垄断法律制度的规定，下列关于掠夺性定价行为的表述中，正确的有（ ）。
- A. 掠夺性定价行为是指无正当理由以低于成本的价格销售商品的行为
- B. 因歇业而降价销售商品，可构成低于成本价销售的正当理由
- C. 低于成本的价格是指低于同行业其他经营者平均可变成本
- D. 低于成本的价格是指低于经营者的平均不变成本
2. 根据企业国有资产法律制度的规定，下列各项中，企业应当申办注销产权登记的有（ ）。
- A. 企业改制后不再设置国有股权
- B. 企业被依法撤销
- C. 企业转让部分国有资产产权
- D. 企业被依法宣告破产
3. 根据公司法法律制度的规定，下列各项中，属于有限责任公司股东可以复制的公司资料的有（ ）。
- A. 会计凭证
- B. 股东名册
- C. 公司章程
- D. 公司全资子公司的董事会会议决议
4. 根据票据法律制度的规定，下列有关票据消灭时效的表述中，正确的有（ ）。
- A. 汇票的被追索人对前手的再追索权，消灭时效期间为 6 个月
- B. 持票人对支票出票人的追索权，消灭时效期间为 6 个月
- C. 持票人对本票出票人的追索权，消灭时效期间为 2 年
- D. 持票人对汇票承兑人的付款请求权，消灭时效期间为 1 年

5. 赵某、钱某、孙某和李某共同出资设立甲普通合伙企业，合伙协议约定由赵某、钱某担任合伙企业事务执行人。根据合伙企业法律制度的规定，下列有关合伙事务执行的表述中，正确的有（ ）。
- A. 赵某、钱某对执行合伙事务享有同等的权利
 - B. 赵某和钱某均可以对外代表甲合伙企业
 - C. 赵某对外经营与本合伙企业相竞争的业务，收益应当全部归甲合伙企业所有
 - D. 赵某对钱某执行的事务提出异议，钱某可以不暂停执行该项事务
6. 下列合同中，属于从民事法律行为的有（ ）。
- A. 租赁合同
 - B. 借款合同
 - C. 保证合同
 - D. 质押合同
7. 下列关于代理的表述中，正确的有（ ）。
- A. 代理的法律效果直接由被代理人承受
 - B. 代理涉及的行为以意思表示为要素
 - C. 代理人应当以自己的名义活动
 - D. 身份行为可以代理
8. 根据涉外经济法律制度的规定，下列关于反补贴措施的表述中，正确的有（ ）。
- A. 对补贴的调查和确定，由商务部负责
 - B. 在确定补贴对国内产业造成的损害时，应当审查补贴进口产品的数量
 - C. 在确定补贴的专向性时，应当考虑接受补贴企业的数量
 - D. 临时反补贴措施的实施期限不得延长
9. 根据证券法律制度的规定，下列关于自愿信息披露的表述中，正确的有（ ）。
- A. 发行人一旦选择自愿信息披露，其披露要求和原则等同于强制披露
 - B. 在虚假陈述侵权民事赔偿制度中，为自愿披露设置了安全港规则
 - C. 在重大资产重组场合，盈利预测报告属于自愿信息披露范畴
 - D. 年度报告中的管理层讨论与分析属于自愿信息披露范畴

三、案例分析题

1. 2024 年 12 月 17 日，甲汽车公司（以下简称“甲公司”）债权人向人民法院提出对甲公司的破产申请，人民法院受理后向甲公司发出通知，甲公司在法定期限内提出异议，人民法院收到异议后，在法定期限内进行审查并裁定受理破产申请并指定管理人。

管理人在履行管理职责时，发现如下情况：

- （1）甲公司的一批库存车辆于 2024 年 10 月交由乙公司保管，双方约定：乙公司于 2025 年 4 月将该批汽车转交丙公司保管。人民法院发布公告后，乙公司以按照合同约定需向丙公司交付车辆为由拒绝向管理人交付该批车辆。



(2) 甲公司的一批出口车辆因手续问题被某地海关扣押，管理人请求某地海关解除扣押措施。某地海关以依法履行职责为由拒绝配合解除。

(3) 甲公司的债权人丁公司在人民法院发布公告后向受理破产申请的人民法院提起诉讼，要求甲公司的股东李某直接向自己承担出资不实责任。

(4) 甲公司的股东张某多年前存在缴纳出资后又抽逃的情况，管理人提起诉讼请求张某返还抽逃的出资，张某以诉讼时效届满为由拒绝。

根据上述内容，分别回答下列问题。

(1) 甲公司应在收到人民法院通知后多长时间提出异议？人民法院应在异议期满后多长时间作出是否受理的裁定？

(2) 乙公司以按照合同需向丙公司交付车辆为由拒绝向管理人交付该批车辆是否成立？并说明理由。

(3) 某地海关以依法履行职责为由拒绝配合解除扣押措施是否成立？并说明理由。

(4) 人民法院是否应受理丁公司针对李某的诉讼？并说明理由。

(5) 张某以诉讼时效届满为由拒绝返还出资是否成立？并说明理由。

2. 甲公司不能清偿到期债务已向人民法院申请破产，法院于2024年11月2日受理了其破产申请，并指定了破产管理人。管理人发现以下情况：

(1) 乙公司自2024年10月起，委托甲公司保管一批材料，约定按月支付保管费5万元，实际未按月支付，2024年12月乙公司要求管理人返还代为保管的材料。

(2) 2022年8月，两公司与丁银行签订3年期借款合同，由甲公司担任一般保证人，丁银行根据保证合同，在甲公司破产案件中申报了债权。

(3) 戊公司为甲公司的债权人，甲公司欠款50万，戊公司于2023年10月收购了己公司，2024年12月发现己公司之前有一笔欠甲公司的债务，戊公司主张抵销。

(4) 甲公司一项对外债权，因疏于管理，已于破产受理半年前超过诉讼时效，管理人主张重新计算该债权的诉讼时效。

(5) 对申报的债权审查期间，债权人王某对债权人李某的债权有异议，向法院提起了诉讼，债权人刘某知道该事宜后，也申请参与起诉。

根据上述内容，分别回答下列问题。

(1) 乙公司要求返还材料，管理人是否可以拒绝？并说明理由。

(2) 丁银行是否可以申报债权？并说明理由。

(3) 戊公司抵销债权的主张是否成立？并说明理由。



(4) 管理人主张重新计算该债权的诉讼时效是否符合规定？并说明理由。

(5) 王某对李某的债权有异议的，应以谁为被告？刘某申请参与诉讼的身份是什么？并说明理由。

3. 2024 年 12 月 14 日，A 公司为了支付房租，在票据业务系统向 B 公司签发并承兑了一张 300 万元的电子商业承兑汇票，到期日为 2025 年 5 月 13 日。2025 年 1 月 16 日，B 公司与 C 贸易公司约定，B 公司将该汇票转让给 C 贸易公司，转让价格为 298 万元。次日，C 贸易公司向 B 公司支付了 298 万元价款，B 公司将该汇票背书转让给 C 贸易公司。

2025 年 1 月 18 日，C 贸易公司将该汇票背书转让给 D 公司，用以支付之前拖欠的设备款。2025 年 3 月 8 日，D 公司将该汇票背书转让给 E 公司，用以支付原料采购款，同时与 E 公司达成书面协议，约定：E 公司自愿放弃对 D 公司的票据追索权。

2025 年 3 月 30 日，E 公司又将该汇票背书转让给 F 公司，用以支付侵害 F 公司专利的损害赔偿。2025 年 4 月 3 日，E 公司将其与 D 公司达成的放弃追索权协议复印件邮寄给 F 公司，要求 F 公司也放弃追索权。2025 年 4 月 7 日，F 公司收到邮件后未予答复。2025 年 5 月 7 日，F 公司被 G 公司吸收合并。

汇票到期后，票据业务系统自动向 A 公司提示付款，A 公司拒绝付款，G 公司遂向人民法院起诉 A 公司、B 公司、C 贸易公司、D 公司、E 公司。A 公司辩称，B 公司和 C 贸易公司之间票据背书行为无效。B 公司辩称，G 公司不属于被背书人，不能取得票据权利。D 公司辩称，E 公司放弃了追索权，并且已将该事实通知 F 公司，F 公司对其不享有追索权。C 贸易公司辩称，E 公司与 F 公司之间不存在交易关系，F 公司不能取得票据权利。

根据上述内容，分别回答下列问题。

(1) A 公司关于 B 公司和 C 贸易公司之间票据背书行为无效的主张是否成立？并说明理由。

(2) B 公司关于 G 公司不属于被背书人，不能取得票据权利的主张是否成立？并说明理由。

(3) D 公司关于 E 公司放弃了追索权，并且已将该事实通知 F 公司，F 公司对其不享有追索权的主张是否成立？并说明理由。

(4) C 公司关于 E 公司与 F 公司之间不存在交易关系，F 公司不能取得票据权利的主张是否成立？并说明理由。

4. 2024 年 8 月 9 日，A 公司为了支付汽车零配件采购款，在票据业务系统向 B 公司签发并承兑了一张 100 万元的电子商业汇票，到期日为 2025 年 2 月 9 日。2024 年 8 月 29 日，C 公司对 D 公司的 100 万元借款债务到期，B 公司曾就该笔债务提供连带责任保证。2024 年 8 月 30 日，D 公司要求 B 公司承担保证责任，B 公司将票据背书转让给 D 公司。

2024 年 9 月 15 日，D 公司为支付房屋装修订金，将汇票背书转让给 E 公司。2024 年 10 月 13 日，E 公司为支付设计服务费将票据背书转让给 F 公司。2024 年 11 月 14 日，因 E 公司迟迟不按合同约定开工，D 公司将 E 公司诉至人民法院，要求解除合同，返还支付的订金 100 万元并赔偿损失。

2024 年 12 月 13 日，人民法院判决支持 D 公司的诉讼请求。D 公司随即将这一情况通知 F 公司，通知载明，因人民法院已经判决解除 D 公司和 E 公司的合同，F 公司不享有票据权利。F 公司在此之前对此并不知情。2024 年 12 月 19 日，E 公司按照法院判决向 D 公司退还了 100 万元订金。

汇票到期后，票据业务系统自动向 A 公司提示付款，A 公司同意付款但账户资金不足导致清算失败。F 公司遂向人民法院起诉 A 公司、B 公司、D 公司、E 公司。A 公司辩称，B 公司和 D 公司之间缺乏真实交易关系，B 公司将该汇票背书转让给 D 公司的行为无效。B 公司辩称，A 公司已经同意付款，只是暂时资金不足，不构成拒绝付款，F 公司不享有票据追索



权。D 公司辩称，其已将人民法院判决合同解除的事实通知 F 公司，拒绝承担票据责任。E 公司辩称，其已经退还 D 公司 100 万元订金，不应重复承担责任。

根据上述内容，分别回答下列问题。

(1) A 公司关于 B 公司和 D 公司之间缺乏真实交易关系，B 公司将该汇票背书转让给 D 公司的行为无效的主张是否成立？并说明理由。

(2) B 公司关于 A 公司已经同意付款，只是暂时资金不足，不构成拒绝付款，F 公司不享有票据追索权的主张是否成立？并说明理由。

(3) D 公司关于其已将人民法院判决合同解除的事实通知 F 公司，不应承担票据责任的主张是否成立？并说明理由。

(4) E 公司关于其已经退还 D 公司 100 万元订金，不应重复承担责任的主张是否成立？并说明理由。

5. 2023 年 1 月 15 日，甲公司与乙银行订立合同，甲公司以商场向乙银行设立最高额抵押担保未来 2 年向乙银行的借款，最高债权额 1000 万元。当日，双方签订抵押合同，次日办理抵押登记，未约定债权转让和最高额抵押权转让事项。

2023 年 8 月 10 日，甲公司先后向乙银行进行了 3 笔贷款，分别为 500 万元、200 万元、100 万元。8 月 11 日，乙银行将其中第二笔 200 万元债权转让给丙公司，未约定最高额抵押权转让事项。8 月 12 日，甲公司通过网上银行向乙银行偿还第二笔 200 万元贷款中的 10 万元本金。当日下午，甲公司收到乙银行将债权转让给丙公司的通知。第二笔贷款到期后，丙公司向

甲公司主张偿还本金利息未果，遂向人民法院提起诉讼，要求行使最高额抵押，甲公司抗辩：

(1) 丙公司债权额只有 190 万元；(2) 丙公司无权行使最高额抵押。

因甲公司迟延向赵某交房 3 个月，赵某在同一小区租房居住，产生房租 2000 元。根据房屋买卖合同约定，甲公司需向赵某支付迟延违约金 1000 元，赵某主张按照实际租金损失增加违约金。甲公司以不符合合同约定为由拒绝。赵某向人民法院提起诉讼。赵某收房后装修了 3 个月，期间物业公司按照约定和相关规定向全体业主提供物业服务。物业公司要求赵某支付了 3 个月物业费，赵某以未实际居住为由拒绝。因装修导致下水道无法正常使用，赵某不得不继续租房居住，赵某因此要求装修公司承担违约责任。

根据上述内容，分别回答下列问题。

(1) 最高额抵押权何时设立？并说明理由。

(2) 甲公司抗辩丙公司债权额只有 190 万元是否成立？并说明理由。

(3) 丙公司是否有权行使最高额抵押？并说明理由。

(4) 赵某主张增加违约金的主张是否成立？并说明理由。

(5) 赵某拒绝交物业费的理由是否成立？并说明理由。



(6) 赵某可以要求装修公司承担责任的方式有哪些？并说明理由。

6. 甲房地产公司为向乙银行借款以在建房屋设立抵押，双方于 2024 年 5 月 15 日订立书面合同，次日办理抵押登记。2024 年 6 月 15 日，赵某与甲公司设立商品房预售合同，购买一套一居室，该合同未办理预售备案手续。2024 年 8 月 20 日，钱某与甲公司订立商品房预售合同，购买一套三居室，约定 2024 年底交房。钱某为此以该商品房做抵押，向乙银行贷款 200 万元，由甲公司收受贷款。

2025 年 1 月 5 日，甲公司通知赵某收房，通知钱某因工程进度问题，三居室预计 2025 年底交房。钱某当日通知甲公司，如不能在 4 月 30 日前交房，合同自动解除。5 月 8 日，因甲公司未交房，钱某电话通知甲公司解除合同，并找乙银行协商解除借款合同，遭到乙银行拒绝。

钱某向人民法院起诉解除其与乙银行之间的借款合同。乙银行抗辩称，借款合同与商品房买卖合同是两个合同，钱某无权解除借款合同。在调解中，钱某提出 200 万元贷款已由甲公司收受，借款合同解除后不应由其返还这部分贷款，乙银行提出钱某应该返还 200 万元贷款及利息。随后调解失败。

赵某收房后发现墙面渗水，致使卧室无法居住，不得不在外租房居住。赵某主张甲公司承担违约责任，甲公司未予回应。赵某于 2025 年 6 月 15 日向人民法院起诉，主张其与甲公司之间的商品房预售合同未办理备案，该合同无效，要求退房、退款。

根据上述内容，分别回答下列问题。

(1) 乙银行对在建房屋的抵押权何时设立？并说明理由。

(2) 钱某与甲公司的买卖合同何时解除？并说明理由。

(3) 钱某关于解除借款合同的主张能否得到支持？并说明理由。

(4) 乙银行关于 200 万元贷款本金及利息应由钱某偿还的主张，能否得到支持？并说明理由。

(5) 赵某可以主张甲公司承担责任的方式有哪些？并说明理由。

(6) 赵某关于其与甲公司之间合同无效的主张是否成立？并说明理由。

7. 2024 年 10 月 8 日，甲公司召开股东会会议，授权董事会可以在 2 年内发行不超过已发行股份 20% 的决议。

2025 年 5 月 27 日，甲公司董事会会议召开，董事赵某提议发行已发行股份的 15% 以购买资产，独立董事钱某认为董事会不能决议此类事项，董事孙某提议发行已发行股份 10% 以现金方式认购。同时还表决了公司与董事长李某之子的涉及 1000 万元金额的采购协议。同日中午，钱某无意告诉了周某，周某马上买入大量甲公司股票。

2025 年 5 月 28 日上午，股评人吴某根据自己分析大量购入甲公司股票，下午甲公司将董事会决议对外公告。5 月 29 日，吴某为了操纵股价，在自媒体大肆推荐甲公司股票。

2025 年 7 月 16 日，证监会开始调查，发现吴某是自己分析购买，且购买后没有后续交易。钱某辩称不是故意告诉周某的，不构成内幕交易。

2025 年 7 月 8 日，持有甲公司股票的投资者保护机构为了保护甲公司利益，决定对批准了上述采购合同的董事提起诉讼。独立董事王某认为，没有超过 50 个投资人委托，投资者保护机构不能提起该诉讼。

根据上述内容，分别回答下列问题。



- (1) 授权董事会的发行决议，期间和比例是否违法？并说明理由。
- (2) 钱某认为董事会不能决议此事项的主张是否成立？并说明理由。
- (3) 李某是否可以参与关于该合同的董事会表决？并说明理由。
- (4) 吴某是否构成抢先交易操纵市场？并说明理由。
- (5) 钱某辩称非故意不构成内幕交易是否成立？并说明理由。
- (6) 王某关于不满 50 个投资者委托，投资者保护机构不能起诉的主张是否成立？并说明理由。

2025 年度注册会计师全国统一考试

《真题回忆版》经济法 —— 答案解析

一、单项选择题

1. 【答案】A

【解析】有限合伙企业协议除符合普通合伙企业合伙协议的规定外，还应当载明下列事项：

- （1）普通合伙人和有限合伙人的姓名或者名称、住所。（2）执行事务合伙人应具备的条件和选择程序。（3）执行事务合伙人权限与违约处理办法。（4）执行事务合伙人的除名条件和更换程序，选项 A 当选。（5）有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任。（6）有限合伙人和普通合伙人相互转变程序。

2. 【答案】C

【解析】非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构，选项 C 当选。

3. 【答案】D

【解析】因下列情形导致不动产权利转移的，当事人可以向不动产登记机构申请转移登记：

- （1）买卖、互换、赠与不动产的。（2）以不动产作价出资（入股）的。（3）法人或者其他组织因合并、分立等原因致使不动产权利发生转移的。（4）不动产分割、合并导致权利发生转移的。（5）继承、受遗赠导致权利发生转移的。（6）共有人增加或者减少以及共有不动产份额变化的，选项 D 当选。（7）因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书导致不动产权利发生转移的。（8）因主债权转移引起不动产抵押权转移的。（9）因需役地不动产权利转移引起地役权转移的。（10）法律、行政法规规定的其他不动产权利转移情形。

4. 【答案】B

【解析】下列情形之一的，不动产权利人可以向不动产登记机构申请变更登记：（1）权利人的姓名、名称、身份证明类型或者身份证明号码发生变更。（2）不动产的坐落、界址、用途、面积等状况变更，选项 B 当选。（3）不动产权利期限、来源等状况发生变化。

（4）同一权利人分割或者合并不动产。（5）抵押担保的范围、主债权数额、债务履行期限、抵押权顺位发生变化。（6）最高额抵押担保的债权范围、最高债权额、债权确定期间等发生变化。（7）地役权的利用目的、方法等发生变化。（8）共有性质发生变更。

（9）法律、行政法规规定的其他不涉及不动产权利转移的变更情形。



5. 【答案】B

【解析】无权处分不影响合同效力，选项 B 当选。

6. 【答案】B

【解析】非营利法人是为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等，选项 B 当选。机关法人、基层群众性自治组织法人属于特别法人，股份有限公司属于营利法人，选项 A、C、D 不当选。

7. 【答案】A

【解析】代表 10% 以上表决权的股东，1/3 以上董事或者监事会提议，应当召开临时董事会会议，选项 A 当选。董事会会议，应当由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明授权范围，选项 B 不当选。董事会会议应当有过半数董事出席才可举行，选项 C 不当选。股份有限公司董事会每年度至少召开 2 次会议，选项 D 不当选。

8. 【答案】A

【解析】上市公司向特定对象发行股票，发行价格应当不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，选项 A 当选。

9. 【答案】B

【解析】上市公司向特定对象发行股票，发行价格应当不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，选项 B 当选。

10. 【答案】B

【解析】合伙协议不得约定部分合伙人承担全部亏损，或者部分合伙人完全不承担亏损，选项 B 当选。

11. 【答案】B

【解析】县级以上地方人民政府市场监督管理部门负责在本行政区域组织实施公平竞争审查制度，选项 B 当选。

12. 【答案】A

【解析】国务院市场监督管理部门负责指导实施公平竞争审查制度，督促有关部门和地方开展公平竞争审查工作。

13. 【答案】D

【解析】普通合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡。（2）个人丧失偿债能力。（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产。（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人

必须具有相关资格而丧失该资格。(5) 合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行, 选项 D 当选。选项 A、B、C 属于除名退伙的情形, 不当选。

14. 【答案】C

【解析】物业服务合同应当采用书面形式订立, 属于要式合同, 选项 A 不当选。业主转让、出租物业专有部分、设立居住权或者依法改变共有部分用途的, 应当及时将相关情况告知物业服务人, 选项 B 不当选。业主装饰装修房屋的, 应当事先告知物业服务人, 遵守物业服务人提示的合理注意事项, 并配合其进行必要的现场检查, 选项 D 不当选。

15. 【答案】C

【解析】代位权行使的条件之一是债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。所谓专属于债务人自身的债权主要包括: (1) 抚养费、赡养费或者扶养费请求权, 选项 D 不当选。

(2) 人身损害赔偿请求权, 选项 A、B 不当选。(3) 劳动报酬请求权, 但是超过债务人及其所扶养家属的生活必需费用的部分除外, 选项 C 当选。(4) 请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人基本生活的权利。

二、多项选择题

1. 【答案】ABC

【解析】(1) 无正当理由以低于成本的价格销售商品的行为, 也称掠夺性定价, 选项 A 当选。(2) 下列情形构成低于成本销售行为的正当理由: ①降价处理鲜活商品、季节性商品、有效期限即将到期的商品或者积压商品的。②因清偿债务、转产、歇业降价销售商品的, 选项 B 当选。③在合理期限内为推广新产品进行促销的。(3) 认定以低于成本的价格销售商品, 应当重点考虑价格是否低于平均可变成本, 选项 C 当选, 选项 D 不当选。

2. 【答案】ABD

【解析】企业发生下列情形之一的, 应当申办注销产权登记: (1) 企业解散、被依法撤销或者被依法宣告破产的, 选项 B、D 当选。(2) 企业转让全部国有资产产权或改制后不再设置国有股权的, 选项 A 当选。(3) 产权登记机关规定的其他情形。

3. 【答案】BCD

【解析】有限责任公司股东有权查阅、复制公司及其全资子公司的公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告, 选项 B、C、D 当选。有限责任公司股东可查阅(不能复制)公司及其全资子公司的会计账簿、会计凭证, 选项 A 不当选。

4. 【答案】BC

【解析】汇票的被迫索人对前手的再追索权, 消灭时效期间为 3 个月, 选项 A 不当选。持票人对汇票承兑人的付款请求权, 消灭时效期间为 2 年, 选项 D 不当选。



5. 【答案】ABC

【解析】合伙人对执行合伙事务享有同等的权利，选项 A 当选。执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业，选项 B 当选。合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。合伙人违反《合伙企业法》规定或者合伙协议的约定，从事与本合伙企业相竞争的业务，该收益归合伙企业所有，选项 C 当选。合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议。提出异议时，应当暂停该项事务的执行，选项 D 不当选。

6. 【答案】CD

【解析】保证合同、质押合同为从民事法律行为，选项 C、D 当选。

7. 【答案】AB

【解析】代理人以被代理人的名义为民事法律行为，选项 C 不当选。身份行为必须由本人亲自实施，不可以代理，选项 D 不当选。

8. 【答案】ABCD

【解析】（1）对补贴的调查和确定，由商务部负责，选项 A 当选。（2）在确定补贴对国内产业造成的损害时，应当审查下列事项：①补贴可能对贸易造成的影响。②补贴进口产品的数量，选项 B 当选。③补贴进口产品的价格。④补贴进口产品对国内产业的相关经济因素和指标的影响。⑤补贴进口产品出口国（地区）、原产国（地区）的生产能力、出口能力，被调查产品的库存情况。⑥造成国内产业损害的其他因素。（3）在确定补贴专向性时，还应当考虑受补贴企业的数量和企业受补贴的数额、比例、时间以及给予补贴的方式等因素，选项 C 当选。（4）临时反补贴措施实施的期限，自临时反补贴措施决定公告规定实施之日起不超过 4 个月，不得延长，选项 D 当选。

9. 【答案】AC

【解析】《虚假陈述侵权民事赔偿规定》为盈利预测、发展规划等预测性信息披露设置了“安全港”；但自愿披露一旦选择披露，其披露要求（真实、准确、完整）法理上应等同于强制披露，目前并没有针对自愿披露的安全港规则，选项 B 不当选。年度报告中的管理层讨论与分析属于强制信息披露，选项 D 不当选。

三、案例分析题

1. 【答案】

（1）①甲公司应自收到人民法院的通知之日起 7 日内向人民法院提出异议。

②人民法院应自债务人提出异议期满之日起 10 日内裁定是否受理。

（2）乙公司拒绝向管理人交付车辆不成立。根据规定，人民法院受理破产申请后，债务人的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或者交付财产。

(3) 海关拒绝解除扣押措施不成立。根据规定，人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。

(4) 人民法院不应受理丁公司针对李某的诉讼。根据规定，破产申请受理后，债权人就债务人财产向人民法院提起个别清偿诉讼的，人民法院不予受理。

(5) 张某拒绝返还出资不成立。根据规定，管理人代表债务人提起诉讼，主张出资人向债务人依法缴付未履行的出资或者返还抽逃的出资本息，出资人以认缴出资尚未届至公司章程规定的缴纳期限或违反出资义务已经超过诉讼时效为由抗辩的，人民法院不予支持。

2. 【答案】

(1) 管理人可以拒绝返还材料。根据规定，权利人行使取回权时未依法向管理人支付相关的加工费、保管费、托运费、委托费、代销费等费用，管理人拒绝其取回相关财产的，人民法院应予支持。

(2) 丁银行可以申报债权。根据规定，保证人被裁定进入破产程序的，债权人有权申报其对保证人的保证债权。主债务未到期的，保证债权在保证人破产申请受理时视为到期。

(3) 戊公司抵销债权的主张成立。根据规定，债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的，可以向管理人主张抵销。

(4) 管理人主张重新计算该债权的诉讼时效符合规定。根据规定，债务人无正当理由未对其到期债权及时行使权利，导致其对外债权在破产申请受理前 1 年内超过诉讼时效期间的，人民法院受理破产申请之日起重新计算上述债权的诉讼时效期间。

(5) 王某对李某的债权有异议的，应以李某为被告。刘某是作为共同原告参与诉讼。根据规定，债权人对债权表记载的他人债权有异议的，应将被异议债权人列为被告。对同一笔债权存在多个异议人，其他异议人申请参加诉讼的，应当列为共同原告。

3. 【答案】

(1) A 公司的主张成立。根据规定，票据贴现属于国家特许经营业务，只有经批准的金融机构才有资格从事票据贴现业务。其他组织与个人从事票据贴现业务，票据贴现行为（背书转让）无效，贴现款和票据应当相互返还。

(2) B 公司的主张不成立。根据规定，非经背书转让，而以其他合法方式（如税收、继承、赠与、法人的合并或者分立）取得汇票的，不受背书连续的限制，由持票人依法举证，证明其汇票权利。

(3) D 公司的主张不成立。根据规定，票据债务人不得以自己与持票人的前手之间的抗辩事由，对抗持票人。但是，持票人明知存在抗辩事由而取得票据的除外。此处“明知”与否的判断时点应为票据交付之时。本题中，F 公司是票据交付之后才收到 E 公司已经放弃对 D 公司的追索权的邮件通知，不属于“明知”。

(4) C 公司的主张不成立。根据规定，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。本题中，E 公司为支付专利侵权赔偿款而将该汇



票背书转让给 F 公司，应认定具有真实的交易关系和债权债务关系。

4. 【答案】

(1) A 公司的主张不成立。根据规定，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。本题中，B 公司为了承担担保责任，而将票据背书给 D 公司，这属于真实交易关系。

(2) B 公司的主张不成立。根据规定，汇票到期被拒绝付款的，持票人可以行使追索权。本题中，A 公司因资金不足导致清算失败，构成拒绝付款。

(3) D 公司的主张不成立。根据规定，票据债务人不得以自己与持票人的前手之间的抗辩事由，对抗持票人。但是，持票人明知存在抗辩事由而取得票据的除外。此处“明知”与否的判断时点应为票据交付之时。本题中，F 公司是在票据交付之后才知道 D 公司和 E 公司的合同纠纷，不属于“明知”。

(4) E 公司的主张不成立。根据规定，票据行为具有无因性，E 公司基于基础关系（合同关系）而退还订金，并不影响票据行为的效力及票据责任的承担。本题中，E 公司作为背书人，仍需对持票人承担票据责任。

5. 【答案】

(1) 2023 年 1 月 16 日设立。根据规定，以不动产抵押的，抵押权自登记时设立。

(2) 甲公司的抗辩成立。根据规定，债务人接到债权转让通知后仍然向让与人履行，不发生债务消灭的效果，受让人可以请求债务人向自己继续履行债务。本题中，债务人是在接到债权转让通知“之前”已经向让与人履行了，发生债务消灭的效果，因此丙公司债权额只有 190 万元。

(3) 丙公司无权行使最高额抵押。根据规定，最高额抵押担保的债权确定前，部分债权转让的，最高额抵押权不得转让，但是当事人另有约定的除外。本题中，在最高额抵押担保的债权确定前，乙银行转让部分债权，当事人没有约定，因此最高额抵押权没有转让，丙不能行使抵押权。

(4) 赵某主张增加违约金的主张成立。根据规定，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加。

(5) 赵某拒绝交物业费的理由不成立。根据规定，物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费。

(6) 赵某可以主张甲公司承担违约责任的方式包括：修理、重作等补救措施以及损害赔偿。根据规定，当事人的履行不符合约定的，对违约责任没有约定或者约定不明确，依据《民法典》相关规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

6. 【答案】

(1) 抵押权于 2024 年 5 月 16 日设立。根据规定，以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

(2) 钱某与甲公司的买卖合同于 4 月 30 日解除。根据规定，商品房买卖合同的出卖人迟延履行房屋，经催告后在 3 个月的合理期限内仍未履行的，买受人可以解除合同。当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。

(3) 钱某解除借款合同的主张可以得到支持。根据规定，商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后，则贷款合同也相应解除。

(4) 乙银行关于 200 万元贷款本金及利息应由钱某偿还的主张不能得到支持。根据规定，商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后，商品房担保贷款合同也被解除的，出卖人（甲公司）应当将收取的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人。

(5) 赵某可以主张甲公司承担违约责任的方式包括：修理、重作等补救措施以及损害赔偿。根据规定，当事人的履行不符合约定的，对违约责任没有约定或者约定不明确，依据《民法典》相关规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

(6) 赵某关于其与甲公司之间合同无效的主张不成立。根据规定，商品房预售合同应当办理登记备案手续，但该登记备案手续并非合同生效条件，当事人另有约定的除外。

7. 【答案】

(1) 期间和比例不违法。根据规定，公司章程或者股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份 50% 的股份。

(2) 钱某的主张成立。根据规定，公司发行股份，以非货币财产作价出资的，应当经股东会决议。

(3) 李某不能参与表决。根据规定，上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。

(4) 不构成抢先交易操纵市场。根据规定，抢先交易操纵，是指对证券、发行人公开作出评价、预测或者投资建议，并进行反向证券交易。本题中，吴某购买后没有后续交易，因此不构成抢先交易操纵市场。

(5) 钱某的抗辩不成立。根据规定，行为人在内幕信息敏感期内，泄露内幕信息并导致他人买卖，构成内幕交易行为，而不论其泄露时的主观状态。

(6) 王某的主张不成立。根据规定，发行人的董事、监事、高级管理人员执行公司职务时



违反法律、行政法规或者公司章程的规定给公司造成损失，投资者保护机构持有该公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《公司法》规定的限制。本题中，涉及的是股东代表诉讼而非特别代表人诉讼，无经 50 名投资者委托才能起诉的限制。



推荐关注：会计人考证必备的宝藏账号

【公众号】

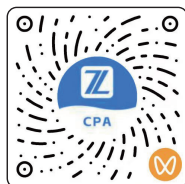
查咨询 | 看干货 | 领资料



了之课堂注册会计师

【视频号】

免费直播 | 干货短视频



了之课堂注册会计师

【小红书】

考试资讯 | 备考要点



了之课堂

【抖音】

免费看：财会直播 / 短视频



了之课堂



备考福利：注会入门基础课免费学

零基础（初级）考生学



中级基础考生学



扫描对应二维码
即可激活课程 /
关注账号

